

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3798/2535

นายเต็บ นามโหยะ กับพวก

โจทก์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับพวก

จำเลย

นายวีระ จุฑาคุปต์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ทั้งห้าฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 124)

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนหรือยกเลิกแผนผังจัดแบ่งที่ดินที่จำเลยทั้งสองจัดทำไว้เดิมและให้จัดสรรที่ดินนิคมสหกรณ์แม่สอด จังหวัดตาก หมู่ที่ 2 ตำบลชะเนืออำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ใหม่ ขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นผู้มีสิทธิและมีชื่อเข้าทำประโยชน์ ในนิคมสหกรณ์แม่สอดดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 118,119 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

ตามคำร้องขอแปลได้ว่า โจทก์ทั้งห้าประสงค์จะขอให้ศาลสั่งคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 แต่ได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร ที่จะอนุญาต จึงให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

ตามคำร้องขอแปลได้ว่า โจทก์ทั้งห้าประสงค์จะขอให้ศาลสั่งคุ้มครองประโยชน์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 แต่ได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุอันสมควร ที่จะอนุญาต จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนาจ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ